

RECURSO CÍVEL Nº 5077206-93.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** TANIA APARECIDA BARBOSA DE JESUS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXIBILIDADE ANTE A NOTORIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO - INTERESSE DE AGIR - DENEGAÇÃO DE JUSTIÇA - ENUNCIADO 18 DAS TRRJS - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA ANULADA PARA CITAÇÃO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar a citação da ré. Sem custas ou honorários. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2025.

5077206-93.2024.4.02.5101**510015124082 .V5****RECURSO CÍVEL Nº 5077206-93.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** TANIA APARECIDA BARBOSA DE JESUS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RELATÓRIO**

Deferida a gratuidade de justiça, passa-se ao exame sobre o cabimento do recurso contra sentença de extinção do feito.

A teor do artigo 5º da Lei 10.259/01 e do enunciado 18 *das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro ("Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.")*, necessário se faz estar caracterizada a negativa de jurisdição para que o recurso possa ser conhecido. Tal aspecto, porém, demanda ingresso, ainda que parcial, no mérito da ação.

O pedido inicial é de majoração do adicional de insalubridade por risco Biológico em grau máximo (20%) nos termos da NR15, ANEXO XIV, desde a data do Laudo Técnico Administrativo (PUIL 413), bem como ao pagamento das diferenças apurada em sede de liquidação de sentença; a majoração do adicional de insalubridade por risco Biológico em grau máximo (20%) nos termos da NR15, ANEXO XIV, no período de pandemia COVID-19 (02/2020 a 05/2022), bem como, seja implantado em seus vencimentos o percentual de 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade ou apurado em Laudo Pericial Judicial.

O juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo, caracterizando carência do direito de agir, requisito essencial para análise do mérito da ação, a teor do nos termos dos arts. 17, 330, III, e 485, VI, todos do CPC.

A parte autora recorre pugnando por anulação da sentença com prosseguimento da análise de seu pedido.

VOTO

No caso, a parte autora é auxiliar de enfermagem no Hospital Federal do Andaraí, já percebe adicional de insalubridade de 10% e pretende majorá-lo para 20%, a aparentemente, sem qualquer fundamento haja vista que o percentual pretendido é reservado àqueles em contato permanente com pacientes com doenças infectocontagiosas, do que não se te prova nos autos. Por esta razão mesmo, a administração indefere o dito pedido e, por isso, não se exige requerimento administrativo:

"2ª ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL) REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

*A dispensa de prévio requerimento administrativo, **em qualquer ramo do direito, está limitada a pleitos atinentes a matéria exclusivamente de direito, em que a administração se oponha reiteradamente a pretensão autoral** (como, por exemplo, em matéria tributária, a pretensão de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de variada natureza). Nos demais casos, em que há matéria fática, ou em que a Administração acolheria espontaneamente a pretensão autoral, a ausência do requerimento administrativo caracteriza falta de interesse de agir. "*

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar a citação da ré.** Sem custas ou honorários. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.